

DADYAR DOMESTIC CONTRACTS ARCHIVE

Standardized archival copy - dadyar.org

CONTRACT TITLE

قرارداد جامع پیمانکاری نگهداری، توسعه و خدمات فضای سبز

Dadyar document ID

DADYAR-IR-1B5D417532AC

Original format

PDF

Original relative path

قرارداد جامع پیمانکاری نگهداری، توسعه و خدمات فضای سبز.pdf

DADYAR-IR-1B5D417532AC

پیام دادیار

آگاهی از قانون، نخستین گام در پاس داری از حق و پیشگیری از تضییع آن است. دادیار با باور به این اصل، همواره کوشیده است با بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین و هوشمند، در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، گسترش قانون‌مداری و صیانت از حقوق و سرمایه‌های هم‌وطنان گام بردارد.

ما بر این باوریم که یکی از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از اختلافات پیش از وقوع آنهاست؛ امری که با شناخت حقوق و تکالیف متقابل و استوار ساختن روابط بر بنیانی روشن، منصفانه و قانونمند تحقق می‌یابد.

در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حرفه‌ای نیز اعتماد و همکاری پایدار، بر آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خویش استوار است. قرارداد تنها ثبت یک توافق نیست؛ بلکه چهارچوبی برای انتظام روابط، حفاظت از منافع مشروع طرفین و پیشگیری از اختلافات آینده است.

سند پیش‌رو در همین راستا و با هدف آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل دسترسی همگانی به الگوهای قراردادی تهیه و منتشر شده است. دادیار از انتشار این سند هیچ‌گونه انتفاع مالی نداشته و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در گسترش دانش و امنیت حقوقی جامعه می‌داند.

بدیهی است هر قرارداد باید متناسب با موضوع، شرایط، طرفین، الزامات قانونی و ویژگی‌های خاص هر رابطه حقوقی تنظیم شود؛ از این‌رو استفاده از این سند، جایگزین بررسی تخصصی و تنظیم قرارداد متناسب با شرایط هر پرونده یا فعالیت نخواهد بود.

مدیران، کارشناسان، وکلا و نمایندگان شرکت‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند برای تنظیم، بازنگری و پیگیری قراردادهای تخصصی حوزه فعالیت خود از طریق پنل کاربری دادیار درخواست خود را مطرح نمایند.

امید است با معرفی DADYAR.ORG به دیگران، این مجموعه را در گسترش آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری همراهی فرمایید، چرا که دسترسی گسترده‌تر به دانش حقوقی، گامی در جهت جامعه‌ای آگاه‌تر، قانون‌مدارتر و برخوردار از امنیت حقوقی بیشتر است.

پیروز و سعادتمند باشید.

دادیار | همراه کاردان شما در امور حقوقی

قرارداد جامع پیمانکاری نگهداری، توسعه و خدمات فضای سبز مقدمه

این قرارداد در تاریخ با استناد به ماده ۱۰ و مواد ۱۹۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱ و سایر مقررات مرتبط قانون مدنی و با رعایت قوانین و مقررات لازم الاجرای کار، تأمین اجتماعی، ایمنی، بهداشت حرفه‌ای، محیط زیست و سایر مقررات مرتبط، میان طرفین زیر منعقد گردید.

کارفرما

شخص حقیقی/حقوقی به شماره ملی/شناسه ملی و
شماره ثبت به نشانی
کدپستی تلفن، به نمایندگی آقای/خانم
به سمت که از این پس «کارفرما» نامیده می‌شود.

پیمانکار

شخص حقیقی/حقوقی به شماره ملی/شناسه ملی و
شماره ثبت به نشانی
کدپستی تلفن، به نمایندگی آقای/خانم
به سمت که از این پس «پیمانکار» نامیده می‌شود.

طرفین با احراز اهلیت و اختیار قانونی و با آگاهی از موضوع و آثار قرارداد، شرایط زیر را پذیرفتند.

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات نگهداری، مراقبت، بهسازی و حسب مورد توسعه فضای

سبز محدوده به

مساحت تقریبی مترمربع، شامل عرصه‌های سبز، درختان، درختچه‌ها، پرچین‌ها، چمن، گل‌ها، گیاهان
زینتی و سایر عناصر فضای سبز موجود یا ایجادشده در مدت قرارداد.

خدمات پیمانکار حسب شرح خدمات و پیوست فنی شامل تمام یا بخشی از موارد زیر است:

الف) آبیاری و مدیریت برنامه آبیاری؛

ب) باغبانی و مراقبت روزمره؛

پ) هرس درختان، درختچه‌ها و پرچین‌ها؛

ت) چمن‌زنی، حاشیه‌زنی و ترمیم چمن؛

ث) وجین و کنترل علف‌های هرز؛

ج) کوددهی و اصلاح خاک؛

چ) کاشت، واکاری و جابه‌جایی گیاهان؛

ح) کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی؛

خ) جمع‌آوری برگ، سرشاخه و پسماند سبز؛

د) نگهداری عمومی تجهیزات آبیاری در حدود قرارداد؛

ذ) پایش سلامت پوشش گیاهی؛

ر) حفاظت از فضای سبز در مقابل آسیب‌های قابل پیشگیری؛

ز) ارائه گزارش‌های دوره‌ای؛

ژ) سایر خدمات مندرج در پیوست شرح خدمات.

ماده ۲ - محدوده قرارداد

محل اجرای خدمات عبارت است از:

.....

مساحت تقریبی: مترمربع.

محدوده دقیق فضای سبز، نقشه محل، تعداد تقریبی درختان، درختچه‌ها، مساحت چمن و سایر اجزای اصلی حسب ضرورت در پیوست شماره ۱ - صورت‌برداری اولیه و محدوده خدمات درج می‌شود. تغییر جزئی در مساحت که تأثیر قابل توجهی بر حجم خدمات نداشته باشد، موجب تغییر خودکار مبلغ قرارداد نیست؛ لیکن افزایش یا کاهش اساسی سطح یا حجم عملیات تابع ماده تغییرات قرارداد خواهد بود.

ماده ۳ - صورت‌برداری اولیه فضای سبز

در ابتدای قرارداد، طرفین حتی‌الامکان صورت‌جلسه‌ای از وضعیت موجود تهیه می‌کنند.

صورت‌جلسه حسب مورد شامل موارد زیر خواهد بود:

تعداد و وضعیت عمومی درختان؛ سطح چمن؛ درختچه‌ها و پرچین‌ها؛ باغچه‌ها؛ گیاهان آسیب‌دیده یا خشک؛ شبکه آبیاری؛ شیرها و تجهیزات؛ نواقص موجود؛ و سایر موارد مهم. پیمانکار نسبت به خسارات یا نواقصی که پیش از تحویل وجود داشته و در صورت جلسه ثبت شده است مسئول نخواهد بود. عیوب پنهانی که در بازدید متعارف قابل تشخیص نبوده‌اند نیز پس از کشف، بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.

ماده ۴ - مدت قرارداد

مدت قرارداد ماه از تاریخ تا تاریخ است. شروع خدمات از تاریخ تحویل رسمی محدوده یا تاریخ خواهد بود. تمدید قرارداد صرفاً با توافق کتبی طرفین صورت می‌گیرد. در صورت توافق بر تمدید، مبلغ و سایر شرایط قابل تغییر نیز باید تعیین تکلیف شوند.

ماده ۵ - مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای مدت مقرر برابر است با:

به عدد: ریال

به حروف: ریال.

روش محاسبه:

☐ مبلغ ثابت ماهانه

☐ مبلغ مقطوع کل دوره

☐ بر اساس مترمربع

☐ ترکیبی

☐ سایر.....

مالیات، عوارض و کسورات قانونی حسب مقررات لازم الاجرا تعیین خواهد شد.

ماده ۶ - نحوه پرداخت

پیمانکار در پایان هر ماه/دوره روزه، صورت حساب و گزارش عملکرد خود را به کارفرما ارائه می کند. کارفرما یا نماینده وی موظف است ظرف روز کاری خدمات انجام شده را بررسی نماید. مبلغ تأیید شده پس از اعمال کسورات قانونی و قراردادی ظرف روز پرداخت خواهد شد. اختلاف درباره بخشی از صورت حساب، اصولاً مانع پرداخت قسمت بدون اختلاف نخواهد بود.

ماده ۷ - تضمین حسن انجام تعهدات

پیمانکار مبلغ ریال معادل درصد مبلغ قرارداد را به صورت:

☐ ضمانت نامه بانکی

☐ وجه نقد

☐ چک / سفته در حدود توافق قانونی

☐ سایر..... :

به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات ارائه می کند. تضمین پس از پایان قرارداد، انجام تعهدات، تحویل محدوده و تعیین تکلیف مطالبات و خسارات قطعی احتمالی آزاد خواهد شد. ضبط تضمین صرفاً در حدود استحقاق قانونی یا قراردادی کارفرما امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۸ - تعهدات عمومی پیمانکار

پیمانکار موظف است:

۱. خدمات را به صورت منظم، حرفه ای و متناسب با فصل و شرایط اقلیمی انجام دهد.
۲. تعداد کافی نیروی انسانی ماهر برای اجرای خدمات تأمین کند.
۳. سرپرست یا مسئول مشخصی برای مدیریت عملیات معرفی نماید.
۴. از ابزار و تجهیزات مناسب، سالم و ایمن استفاده کند.
۵. از هر گونه اقدام زیان بار نسبت به درختان، پوشش گیاهی، تأسیسات یا اموال کارفرما اجتناب کند.
۶. نواقص و خطرات مهم مشاهده شده را به کارفرما گزارش دهد.
۷. دستورهای قانونی و فنی صادر شده توسط نماینده مجاز کارفرما را در حدود قرارداد اجرا نماید.
۸. اسناد، گزارش ها و سوابق لازم را حسب قرارداد نگهداری کند.

ماده ۹ - نیروی انسانی پیمانکار

تعداد و ترکیب نیروی انسانی با توجه به وسعت و حجم عملیات در پیوست قرارداد تعیین خواهد شد. پیمانکار مسئول استخدام، مدیریت، حقوق و مزایا، بیمه و سایر تکالیف قانونی مربوط به کارکنان تحت اختیار خود است. در فعالیت‌های تخصصی، پیمانکار موظف است از افراد دارای مهارت و صلاحیت مناسب استفاده نماید. کارفرما می‌تواند در صورت وجود تخلف جدی، رفتار نامناسب، نقض الزامات ایمنی یا عدم صلاحیت آشکار یکی از کارکنان پیمانکار، با ارائه دلیل، تعویض وی را مطالبه کند.

ماده ۱۰ - برنامه عملیات دوره‌ای

پیمانکار موظف است با توجه به فصل، نوع گیاهان و شرایط محیطی، برنامه خدمات را تنظیم نماید. برنامه حسب مورد شامل عملیات:

روزانه؛ هفتگی؛ ماهانه؛ فصلی؛ و سالانه خواهد بود. کارفرما می‌تواند برنامه پیشنهادی را بررسی و در حدود قرارداد اصلاحات متعارف را مطالبه نماید.

ماده ۱۱ - آبیاری و مدیریت مصرف آب

پیمانکار موظف است آبیاری را به نحوی انجام دهد که ضمن تأمین نیاز گیاهان، از اتلاف غیرمتعارف آب جلوگیری شود. زمان و دفعات آبیاری باید متناسب با فصل، نوع پوشش گیاهی، وضعیت خاک و سامانه آبیاری باشد. پیمانکار موظف است نشتی‌ها، خرابی شیرها، آب‌پاش‌ها یا سایر نواقص قابل مشاهده را در اسرع وقت اعلام نماید. چنانچه تعمیرات جزئی شبکه آبیاری جزء موضوع قرارداد باشد، پیمانکار موظف به انجام آن است؛ تعمیرات اساسی صرفاً در صورتی جزء تعهد وی خواهد بود که در پیوست فنی ذکر شده باشد.

ماده ۱۲ - هرس و مراقبت از درختان و درختچه‌ها

هرس باید با رعایت اصول باغبانی و متناسب با گونه گیاهی، فصل و هدف هرس صورت گیرد. قطع کامل درخت یا حذف اساسی یک گیاه دائمی بدون دستور یا مجوز لازم کارفرما ممنوع است، مگر در وضعیت اضطراری برای

جلوگیری از خطر فوری که باید بلافاصله گزارش شود. درختان یا شاخه‌های دارای خطر سقوط باید سریعاً به کارفرما اعلام شوند.

ماده ۱۳ - چمن و پوشش‌های زمینی

پیمانکار حسب شرح خدمات موظف است نسبت به چمن‌زنی، حاشیه‌زنی، کنترل علف هرز، ترمیم قسمت‌های آسیب‌دیده و سایر مراقبت‌های متعارف اقدام نماید. ارتفاع و دوره چمن‌زنی باید با فصل و نوع چمن تناسب داشته باشد. خسارت ناشی از آبیاری یا چمن‌زنی نامناسب منتسب به پیمانکار باید توسط وی اصلاح شود.

ماده ۱۴ - کوددهی و اصلاح خاک

کوددهی یا استفاده از مواد اصلاح‌کننده خاک باید متناسب با نیاز گیاهان و با رعایت دستورالعمل مصرف محصول انجام شود. مصرف خارج از مقدار متعارف یا موادی که ممکن است موجب آسیب به گیاه، خاک، آب یا اشخاص شود ممنوع است. در صورت نیاز به آزمایش تخصصی خاک یا آب خارج از خدمات معمول، هزینه آن حسب توافق تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵ - کنترل آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز

پیمانکار موظف است وضعیت آفات و بیماری‌های مهم فضای سبز را پایش و موارد قابل توجه را گزارش نماید. هرگونه استفاده از سم، آفت‌کش یا ماده شیمیایی باید صرفاً با مواد مجاز، رعایت دستورالعمل تولیدکننده و مقررات مراجع ذیصلاح انجام شود. پیمانکار موظف است هنگام عملیات، تمهیدات لازم برای حفاظت از کارکنان، اشخاص ثالث، حیوانات، منابع آب و محیط اطراف را رعایت نماید. سم‌پاشی در محل‌های پرتردد باید حتی‌الامکان در زمان مناسب و با ایجاد هشدار و محدودیت دسترسی موردنیاز انجام شود.

ماده ۱۶ - کاشت و جایگزینی گیاهان

هر گونه کاشت جدید، تغییر گونه یا جایگزینی عمده گیاهان باید حسب پیوست یا دستور کارفرما انجام شود.

گونه، تعداد، اندازه و کیفیت نهال یا گیاه جدید باید پیش از اجرا مورد توافق قرار گیرد. اگر خشک شدن یا تلف گیاه مستقیماً ناشی از قصور پیمانکار در نگهداری باشد، پیمانکار حسب میزان مسئولیت خود موظف به جایگزینی یا جبران خواهد بود. خسارت ناشی از بیماری قبلی، شرایط جوی فوق العاده، کیفیت نامناسب گیاه تحویلی توسط کارفرما یا عوامل غیرمنتسب به پیمانکار، بدون احراز تقصیر به وی تحمیل نخواهد شد.

ماده ۱۷ - نظافت و پسماند سبز

پیمانکار موظف است سرشاخه‌ها، برگ‌ها، علف‌های بریده‌شده و ضایعات ناشی از عملیات خود را جمع‌آوری و حسب نظام کارفرما یا مقررات محل تعیین تکلیف نماید. سوزاندن پسماند گیاهی در محل بدون مجوز قانونی و کارفرما ممنوع است.

ماده ۱۸ - ابزار، ماشین‌آلات و تجهیزات

تأمین ابزار و تجهیزات عادی مورد نیاز اجرای خدمات بر عهده:

□ پیمانکار

□ کارفرما

□ مطابق پیوست تقسیم مسئولیت

خواهد بود. پیمانکار موظف است از ابزار سالم و متناسب با نوع فعالیت استفاده نماید. سوخت، تعمیر، سرویس و نگهداری ماشین‌آلات متعلق به پیمانکار بر عهده وی خواهد بود، مگر خلاف آن تصریح شود.

ماده ۱۹ - مصالح و اقلام مصرفی

تأمین کود، بذر، نهال، سم، خاک، مالچ، قطعات آبیاری و سایر مواد مصرفی مطابق ماتریس تأمین پیوست قرارداد تعیین می‌شود. پیمانکار بدون تأیید کارفرما حق جایگزینی کالای اصلی با محصولی با کیفیت پایین‌تر را ندارد. در اقلامی که توسط کارفرما تأمین می‌شود، پیمانکار مسئول مصرف صحیح و حفاظت متعارف پس از تحویل خواهد بود.

ماده ۲۰ - ایمنی و بهداشت کار

پیمانکار موظف است تمام فعالیت‌ها را با رعایت الزامات ایمنی و بهداشت حرفه‌ای انجام دهد. وسایل حفاظت فردی متناسب با فعالیت، از جمله حسب ضرورت کفش، دستکش، لباس کار، عینک، ماسک یا سایر تجهیزات باید برای کارکنان فراهم گردد. رعایت الزامات حفاظت فنی و آموزش استفاده از تجهیزات ایمنی از تکالیف قانونی مهم در محیط کار است. استفاده از تجهیزات برقی، ابزار برش، ماشین‌آلات چمن‌زنی و مواد شیمیایی باید توسط اشخاص آموزش دیده و با رعایت الزامات ایمنی صورت گیرد.

ماده ۲۱ - حفاظت از اشخاص و اموال

پیمانکار موظف است عملیات را به نحوی انجام دهد که خطر غیرمتعارفی برای کارکنان کارفرما، مراجعان، خودروها، ساختمان‌ها و سایر اموال ایجاد نشود. هنگام عملیات پرخطر، محدوده کار باید حسب ضرورت علامت‌گذاری یا مسدود گردد. خسارات مستقیم ناشی از تقصیر پیمانکار یا عوامل تحت اختیار وی مطابق قوانین و قرارداد بر عهده پیمانکار خواهد بود.

ماده ۲۲ - بیمه و تکالیف قانونی کارکنان

پیمانکار موظف است تکالیف قانونی بیمه‌ای مربوط به کارکنان خود را انجام دهد و در صورت درخواست قانونی یا قراردادی، اسناد مربوط را ارائه نماید. در صورت لزوم، بیمه مسئولیت مدنی و سایر پوشش‌های موردنیاز نیز مطابق شرایط خصوصی برقرار خواهد شد.

ماده ۲۳ - تعهدات کارفرما

کارفرما موظف است:

۱. محدوده خدمات را در اختیار پیمانکار قرار دهد.
۲. اطلاعات لازم درباره تأسیسات، محدودیت‌ها و شرایط اختصاصی محل را اعلام نماید.
۳. در صورت تعهد به تأمین آب، برق یا اقلام خاص، آنها را در حدود توافق فراهم نماید.
۴. حق الزحمه پیمانکار را در موعد مقرر پرداخت کند.
۵. نماینده خود را برای هماهنگی معرفی نماید.
۶. دستورهای دارای اثر اساسی بر حجم یا هزینه کار را به صورت قابل استناد صادر کند.
۷. از ایجاد مداخله غیرضروری در مدیریت کارکنان پیمانکار اجتناب نماید.

ماده ۲۴ - نماینده کارفرما و نظارت

کارفرما آقای/خانم را به عنوان نماینده خود معرفی می کند. نماینده کارفرما حق دارد کیفیت خدمات، حضور نیروها، وضعیت فضای سبز و رعایت قرارداد را کنترل کند. اعمال نظارت توسط کارفرما مسئولیت حرفه‌ای و قراردادی پیمانکار را ساقط نمی کند. دستورهای مؤثر بر مبلغ، مدت یا دامنه اصلی قرارداد باید توسط شخص دارای اختیار صادر شوند.

ماده ۲۵ - معیار کیفیت خدمات

خدمات پیمانکار باید در سطح قابل قبول و متناسب با ویژگی‌های محل ارائه شود. شاخص‌های ارزیابی می تواند در پیوست قرارداد شامل مواردی مانند:

سلامت عمومی پوشش گیاهی؛ نظم آبیاری؛ کیفیت هرس؛ وضعیت چمن؛ کنترل علف‌های هرز؛ نظافت محدوده؛ سرعت رسیدگی به نواقص؛ و حضور نیروی مورد تعهد باشد. در صورت مشاهده نقص، کارفرما ابتدا موضوع را اعلام و مهلت متناسب برای اصلاح تعیین می‌کند.

ماده ۲۶ - گزارش دهی

پیمانکار موظف است حسب توافق، گزارش ماهانه یا دوره‌ای ارائه نماید. گزارش می‌تواند شامل: عملیات انجام‌شده؛ تعداد نیروهای فعال؛ مصرف اقلام اصلی؛ مشکلات مشاهده‌شده؛ گیاهان آسیب‌دیده؛ آفات و بیماری‌ها؛ خرابی شبکه آبیاری؛ و برنامه دوره بعد باشد.

ماده ۲۷ - خسارت به فضای سبز

در صورت خشک شدن، تخریب یا آسیب جدی به گیاهان به علت قصور قابل اثبات پیمانکار، میزان مسئولیت وی با توجه به علت، ارزش متعارف گیاه، سن و امکان احیا تعیین می‌شود. صرف خشک شدن یک گیاه، بدون بررسی علت، دلیل قطعی تقصیر پیمانکار محسوب نخواهد شد. در صورت امکان، اصلاح یا جایگزینی گیاه بر مطالبه وجه ترجیح خواهد داشت؛ مگر اینکه شرایط پروژه اقتضای دیگری داشته باشد.

ماده ۲۸ - تغییر حجم خدمات

کارفرما می‌تواند با اعلام کتبی، حجم خدمات را افزایش یا کاهش دهد. اگر تغییر باعث افزایش یا کاهش قابل توجه نیروی انسانی، مصالح، تجهیزات یا زمان مورد نیاز شود، مبلغ قرارداد متناسب با تغییر و براساس توافق یا قیمت‌های موجود اصلاح می‌گردد. انجام خدمت خارج از محدوده اولیه که دارای هزینه قابل توجه است باید حتی‌الامکان پیش از اجرا تعیین تکلیف مالی شود.

ماده ۲۹ - خدمات اضافی و اضطراری

کارفرما می‌تواند خدمات خاصی خارج از برنامه عادی از جمله کاشت گسترده، جابه‌جایی درخت، اصلاح اساسی شبکه آبیاری یا عملیات ویژه را درخواست نماید. مبلغ و مدت این خدمات جداگانه تعیین می‌شود. در موارد اضطراری که تأخیر موجب خسارت جدی می‌شود، پیمانکار می‌تواند اقدامات ضروری و متعارف را انجام داده و در اولین فرصت گزارش نماید.

ماده ۳۰ - تأخیر یا عدم انجام خدمات

در صورت عدم انجام بخشی از خدمات مقرر، کارفرما ابتدا موضوع را به پیمانکار اعلام و مهلت متناسب برای اصلاح تعیین خواهد کرد. در صورت عدم رفع نقص، کارفرما می‌تواند در حدود هزینه واقعی خدمت انجام‌نشده و طبق شرایط قرارداد، مبلغ مربوط را از صورت‌وضعیت کسر نماید یا در موارد مهم از شخص ثالث برای انجام آن استفاده کند. اعمال جریمه یا خسارت باید دارای مبنای روشن قراردادی باشد و به تشخیص یک‌جانبه و نامحدود واگذار نمی‌شود.

ماده ۳۱ - وجه التزام تخلف

در صورت توافق، برای تخلفات مشخص می‌توان وجه التزام تعیین نمود، از جمله:

عدم حضور حداقل نیروی مورد تعهد: ریال در روز؛

عدم انجام خدمت اساسی پس از اخطار: ریال؛

سایر موارد

مجموع وجوه التزام نباید از سقف درصد مبلغ قرارداد تجاوز نماید، مگر قانون یا توافق معتبر ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

ماده ۳۲ - حوادث خارج از اختیار طرفین

چنانچه اجرای خدمات بر اثر حادثه‌ای خارج از اختیار متعارف طرف متعهد، مانند حادثه طبیعی شدید یا دستور الزام‌آور مراجع صالح، موقتاً غیرممکن گردد، تعهدات متأثر تا رفع مانع حسب مورد معلق خواهد شد. طرف متأثر موظف است وقوع حادثه را در اولین فرصت اعلام نماید. در صورت استمرار وضعیت بیش از روز، طرفین درباره ادامه یا خاتمه قرارداد تصمیم خواهند گرفت.

ماده ۳۳ - تعلیق قرارداد

کارفرما می‌تواند در صورت ضرورت، تمام یا بخشی از خدمات را برای مدت معین تعلیق کند. آثار مالی تعلیقی که ناشی از تقصیر پیمانکار نیست و موجب حفظ اجباری نیروی انسانی یا تجهیزات وی می‌شود، حسب شرایط قرارداد بررسی خواهد شد. اگر تعلیق از روز تجاوز کند، پیمانکار حق درخواست تعیین تکلیف ادامه قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۳۴ - فسخ توسط کارفرما

در موارد زیر، کارفرما پس از اخطار کتبی و اعطای مهلت متعارف برای رفع تخلف، مگر در موارد غیرقابل رفع، می‌تواند قرارداد را فسخ نماید:

۱. ترک مستمر خدمات؛
۲. عدم تأمین نیروی اصلی مورد تعهد؛
۳. تکرار نقص اساسی خدمات پس از اخطار؛
۴. استفاده غیرمجاز از مواد خطرناک یا ممنوع؛
۵. نقض جدی الزامات ایمنی؛

۶. ورود عمدی خسارت به اموال یا فضای سبز؛

۷. واگذاری کلی قرارداد بدون مجوز؛

۸. سایر تخلفات اساسی.

ماده ۳۵ - حق فسخ پیمانکار

پیمانکار در موارد زیر، پس از اخطار کتبی و اعطای مهلت متعارف، می تواند قرارداد را فسخ نماید:

۱. عدم پرداخت طولانی مطالبات قطعی؛

۲. عدم فراهم نمودن امکان اجرای خدمات توسط کارفرما؛

۳. الزام پیمانکار به اقدام آشکارا غیرقانونی یا خطرناک؛

۴. تعلیق طولانی بدون تعیین تکلیف؛

۵. سایر نقض های اساسی تعهدات کارفرما.

ماده ۳۶ - آثار فسخ یا خاتمه

پس از پایان قرارداد، طرفین وضعیت محدوده، تجهیزات و اقلام تحویلی و مطالبات مالی را بررسی می کنند. پیمانکار موظف است اموال کارفرما را مسترد و محل استقرار و تجهیزات خود را در مهلت متعارف جمع آوری نماید. کارفرما نیز موظف است پس از اعمال مطالبات و کسورات قطعی، مطالبات باقی مانده پیمانکار را تسویه نماید.

ماده ۳۷ - تحویل پایان قرارداد

در پایان مدت، وضعیت فضای سبز با صورت جلسه ابتدای قرارداد و تغییرات مجاز طول دوره مقایسه خواهد شد. نواقص منتسب به پیمانکار که در محدوده تعهدات وی قرار دارد باید در مهلت روز برطرف شود. پیمانکار

مسئول تغییرات طبیعی، رشد متعارف، عوامل جوی یا خسارات اشخاص ثالثی که خارج از کنترل وی بوده‌اند نخواهد بود، مگر در پیشگیری یا اعلام آنها قصور کرده باشد.

ماده ۳۸ - محرمانگی و حفاظت اطلاعات

پیمانکار موظف است اطلاعات غیرعمومی کارفرما، نقشه‌های تأسیسات، اطلاعات امنیتی و سایر اطلاعاتی را که در جریان قرارداد دریافت می‌کند محرمانه نگه دارد. این تعهد پس از خاتمه قرارداد نیز در مورد اطلاعاتی که همچنان محرمانه هستند باقی خواهد ماند.

ماده ۳۹ - واگذاری به غیر

پیمانکار حق واگذاری کلی قرارداد به شخص ثالث را بدون موافقت کتبی کارفرما ندارد. استفاده از متخصصان یا پیمانکاران فرعی در امور تخصصی با مسئولیت پیمانکار اصلی و در حدود قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۴۰ - تغییر و الحاق قرارداد

تغییر در مبلغ، مدت، محدوده اصلی خدمات یا سایر شرایط اساسی قرارداد باید به صورت کتبی و توسط اشخاص دارای اختیار طرفین تصویب شود. مکاتبات و صورت جلسات اجرایی در حدود اختیار امضاکنندگان معتبر خواهند بود.

ماده ۴۱ - حل اختلاف

طرفین ابتدا تلاش خواهند کرد اختلافات خود را از طریق مذاکره حل نمایند. در صورت عدم حصول توافق ظرف روز، اختلاف طبق گزینه انتخابی طرفین:

□ توسط دادگاه صالح

□ از طریق داوری

رسیدگی خواهد شد. در صورت انتخاب داوری:

داور/روش تعیین داور.....:

محل داوری.....:

ماده ۴۲ - قانون حاکم

قرارداد حاضر تابع قوانین و مقررات لازم الاجرای جمهوری اسلامی ایران است. در موارد سکوت قرارداد، قوانین مرتبط و اصول عمومی قراردادها حسب مورد اعمال می شود.

ماده ۴۳ - اقامتگاه و مکاتبات

نشانی مندرج در صدر قرارداد، اقامتگاه قراردادی طرفین محسوب می شود. تغییر نشانی یا اطلاعات تماس باید کتباً اعلام شود. طرفین می توانند علاوه بر مکاتبات فیزیکی، پست الکترونیکی یا سامانه مورد توافق را برای مکاتبات اجرایی تعیین نمایند.

ماده ۴۴ - پیوست های قرارداد

پیوست های زیر حسب مورد جزء لاینفک قرارداد هستند:

۱. صورت برداری اولیه فضای سبز و نقشه محدوده؛

۲. شرح تفصیلی خدمات؛

۳. برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی؛

۴. جدول نیروی انسانی؛

۵. ماتریس تأمین ابزار، مصالح و تجهیزات؛

۶. فهرست اولیه درختان و عناصر اصلی فضای سبز؛

۷. برنامه آبیاری؛

۸. شاخص‌های ارزیابی کیفیت خدمات؛

۹. جدول مالی، صورت حساب و کسورات؛

۱۰. شرایط خصوصی قرارداد.

ماده ۴۵ - نسخ و اعتبار قرارداد

این قرارداد مشتمل بر ۴۵ ماده و پیوست در نسخه متحدالمتن تنظیم و در تاریخ امضا گردید و تمام نسخه‌ها دارای اعتبار یکسان است. طرفین اعلام می‌کنند قرارداد را مطالعه نموده، از مفاد و آثار آن آگاه بوده و با اختیار آن را پذیرفته‌اند.

کارفرما

نام/نام : شخص حقوقی
نماینده : مجاز
سمت :
مهر و امضا:

پیمانکار

نام/نام : شخص حقوقی
نماینده : مجاز
سمت :
مهر و امضا: